

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश

०८२-RE-००५३

विषय: बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ।

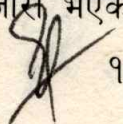
सभ्यता के.सी. निवेदक/प्रतिवादी

विरुद्ध

नेपाल सरकार.....प्रत्यर्थी/वादी

मुद्दा: भ्रष्टाचार।

१. निवेदन प्रतिवेदन सहितको व्यहोरा अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुर्यराज कोइराला, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खडानन्द कडेल र श्री केशव भट्टराई तथा प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विदुषी सहन्यायाधिवक्ता श्री विना दाहालले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो।
२. यसमा प्रस्तुत निवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी सभ्यता के.सी. समेत भएको गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएको भन्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा यी प्रतिवादी सभ्यता के.सी. विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिमको कसूरमा मतियारको रूपमा सजाय हुन मागदाबी लिई मिति २०८२।०२।१६ मा अभियोगपत्र दायर भई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादीका नाममा जासी भएको १५ दिनको म्याद निजका एकाघरका बुबा



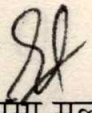
१

राम बहादुर वर्माले मिति २०८२।०३।३० मा बुझि तामेल भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादी म्यादभिन्न अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अध्ययनको लागि विदेश (अष्ट्रेलिया) मा रहेकी र तत्काल नेपाल फर्कन सक्ने अवस्थामा नरहेकोले काबूबाहिरको परिस्थिति परी मिति २०८२।०४।१३ मा म्याद गुज्रन गएको देखिन्छ। तत्पश्चात्, प्रतिवादीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम १५ दिनको गुज्रेको म्याद थामी पाउन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (५) बमोजिम अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को सुविधा प्रयोग गरी बयान गराई पाउन आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत विशेष अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको संलग्न मिसिल कागजातबाट देखिन्छ।

३. विशेष अदालतबाट मिति २०८२।०४।२३ मा भएको बहुमत माननीय सदस्यको आदेशले विदेशमा रहेका व्यक्तिको बयान कार्य सम्पन्न भैसकेपछि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७, ६८, ६९ तथा ८९ को प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निवेदन माग बमोजिम विदेशमा रहेका निवेदक प्रतिवादीलाई श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत बयान गराउन मिलेन भन्ने र अल्पमतमा रहनु भएका माननीय सदस्यको प्रचलित कानूनको रोहमा नै निवेदकको मागबमोजिम आदेश दिन सकिने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ। उक्त आदेशलाई चित्त नबुझाई निवेदक प्रतिवादी सभ्यता के.सी. को तर्फबाट निजको कानून व्यवसायीले यस अदालतमा निवेदन दायर भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो।

४. विशेष अदालतबाट भएको बहुमतको उल्लिखित आदेश यस अदालतको श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाई सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ (१) (क) (अ:) मा रहेको राजदूतावासको भूमिका, साक्षी वा प्रमाण परीक्षणका लागि मात्र सीमित रहेको भनी निर्णयाधार लिएको देखिन्छ। श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान तथा थुनछेक आदेश सम्पन्न भई थुनामा राखनुपर्ने वा धरौटी दाखिला गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा वा विदेशमा रहेका अभियुक्तका हकमा त्यस्तो आदेश व्यावहारिक

२

 
रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्ने देखिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ (५) र (६) एवं श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाई सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ र ४ को व्यवस्था अनुसार श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिन सकिन्छ भनी विशेष अदालतका अध्यक्षबाट फरक राय रहेको देखिन्छ। अदालतमा श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाई सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ (१) (घ) मा थुनछेक सम्बन्धी कार्य र सोही उपदफाको (ङ) मा समेत श्रव्यदृश्य मार्फत बयान गर्न सकिने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। उल्लिखित व्यवस्थालाई कानूनी प्रारूपमा मात्र सिमित नराखी कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादीको बयान लिई थुनछेक आदेश जारी गर्न सक्ने विषयलाई कानूनले निषेध गरेको मान्नु पर्ने देखिदैन। न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न रही आफूलाई लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउने कुनै व्यक्तिको अधिकारलाई नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानूनले समेत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधानको धारा २० मा रहेको प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अदालतको कर्तव्यसमेत हुने देखिन्छ। विदेशमा रहेका कुनै प्रतिवादी नेपाली राजदूतावासमा उपस्थित भई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा उल्लिखित निर्देशिकाबमोजिम श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट निजको बयान गरी थुनछेकको कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा सो आदेशलाई सम्बन्धित राजदूतावास र कूटनीतिक माध्यममार्फत नै कार्यान्वयन गराउन सकिने अवस्था रहन्छ। सामान्यतया नेपाली समुदायको विश्वव्यापी विस्तार र प्रविधिको तीव्र विकास भैरहेको अवस्थामा कानून अनुसार फैसला गर्नु पर्ने निकायको रूपमा रहेको अदालतमा समेत समाजको परिवर्तितरूप र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगको परिप्रक्ष्यमा प्रचलित कानूनहरूको प्रयोग गर्दा सोही अनुरूपको प्रयोग हुनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासमार्फत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ।

५. अब, प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा रहेको कानूनी व्यवस्था तर्फ विचार गर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (५) मा “यस दफा बमोजिम अभियुक्तको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै लेखवद्ध गर्नु पर्नेछ



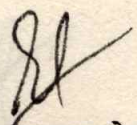
 ३

 र श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएको भए त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसरी यस उपदफाले प्रतिवादीको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै लेखबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने सोही उपदफाले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएको भए त्यसको विद्युतीय अभिलेखसमेत सुरक्षित राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरी श्रव्यदृश्य मार्फत बयान गर्न सकिने विषयलाई विधिवत रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ। यसैगरी सोही दफाको उपदफा (६) मा "उपदफा (५) बमोजिमको बयान अभिलेख भै सकेपछि त्यस्तो अभिलेखमा अभियुक्तको सहीछाप गराई न्यायाधीशले पनि आफ्नो सहीछाप गर्नु पर्नेछ। तर श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम श्रव्यदृश्य मार्फत विदेशमा रहेका कसूरदारको हकमा सम्बन्धित राजदुतावासको रोहवरमा सम्पन्न हुने बयानलाई श्रव्यदृश्यमार्फत जोडिएको इजलासबाट सहिछाप एवं प्रमाणिकरण गर्न सकिने अवस्थालाई मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ। उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिनका लागि नै यस अदालतद्वारा अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाई सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको पाइन्छ। उक्त निर्देशिकाको प्रस्तावनामा मुद्दाको कारवाही प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी एवं पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेकोले न्यायमा सहज पहुँचको अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी मर्मलाई समेत संरक्षण गरेको मान्नु पर्ने देखिन्छ। साथै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान (NJA) ले उल्लिखित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ (५) र (६) को दफावार टिप्पणी गर्दै "सामान्यतया बयानका लागि अभियुक्तलाई सुरुकै अदालतमा उपस्थित गराईने वा गराउनु पर्ने मान्यता रही आएको छ। तर कहिलेकाही सुरक्षा वा अन्य कारणले अदालतमा उपस्थित गराउन सम्भव नभएमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत बयान लिने अभ्यास पनि प्रचलनमा रहेको छ। प्रस्तुत उपदफाले यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी श्रव्यदृश्य

संवाद मार्फत बयान लिन सकिने विषयलाई मान्यता दिएको समेत पाइन्छ।^१ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।

६. त्यस्तैगरी अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाई सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (अ:) मा "परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्ति विदेशमा रहेको भए सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास" भनी किटान गरी समन्वयकर्ता तोकेको देखिन्छ। सोही निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) ले श्रव्यदृश्य संवादमार्फत गर्न सकिने कार्यहरू अन्तर्गत बयानलाई समेत समावेश गरेको देखिन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको रोहबाट अभियोगपत्र दायर हुँदाका वखत विदेशमा रहेका अभियुक्तको हकमा निजलाई श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सम्बन्धित अदालत समक्ष जोडाई बयान गर्न सम्बन्धित राजदुतावासको समन्वयमा कानूनद्वारा मान्यता प्राप्त कार्यविधिगत विषयलाई व्यावहारिकरूपमा अपनाउन सम्बन्धित राजदुतावास र अदालतहरू सक्षम रहनु पर्ने देखिन्छ।
७. अमेरिकी विधिशास्त्री रोस्को पाउन्ड (Roscoe Pound) ले आफ्नो प्रख्यात पुस्तक An Introduction to the Philosophy of Law मा कानूनको स्थिरता र समाजको गतिशीलताबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्दै समाज कानूनभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढ्छ (society moves faster than the law)^१ भन्ने मान्यतालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा समेत सान्दर्भिक मान्नु पर्ने देखिन्छ। समयसँगै समाजमा आउने परिवर्तन र प्रविधिको विकासलाई राज्यले सामान्यकीकरण गरी कानूनी मान्यता प्रदान गर्नु पर्दछ। नेपाली समुदायको विदेशमा भएको बसोवासको विश्वव्यापी विस्तार र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले न्याय प्रणालीसमक्ष नयाँ परिस्थितिहरू सिर्जना गरेको अवस्थामा प्रविधिको विकास र समाजको आवश्यकता अनुसार नै कानून र अदालत पनि गतिशील भई कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा कुनै विषय वा स्पष्टता नभएमा वा प्रक्रियागत

^१ "Law must be stable and yet it cannot stand still. Hence all thinking about law has radiated between the opposite poles of flexibility and stability." Pound, R. (1922). An Introduction to the Philosophy of Law. Yale University Press.

 
रूपमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा सम्बन्धित अदालतले श्रोतसाधनको प्रयोग गरी निकास
निकाल्नु पर्दछ। प्रस्तुत मुद्दाको हकमा विशेष अदालतले न्याय सम्पादन गर्नका लागि
सम्बन्धित दुतावासलाई आदेशमार्फत उपयुक्त विधि वा प्रक्रिया तोक्न सक्ने अन्तर्निहित
अधिकार (inherent power) सुरक्षित रहेको अवस्थामा प्रविधिको समसामयिक र उच्चतम
प्रयोगलाई विस्तार गरी त्यसको उदार व्याख्या गर्दै न्यायलाई यथासक्यरूपमा पहुँचयोग्य
बनाउनु अदालतको प्राथमिक कर्तव्य मान्नु पर्ने देखिन्छ।

८. विशेष अदालतका बहुमत माननीय सदस्यहरूको रायमा उल्लेखित थुनछेक आदेशको
कार्यान्वयनको जटिलताका सन्दर्भमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादीको श्रव्यदृष्यमार्फत बयान
भएपछि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,
२०७४ को दफा ६७, ६८, ६९ र ८९ बमोजिम प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा
राखे वा धरौटी/जमानत माग गर्ने आदेश भएमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने
द्विविधा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। कुनै देशको राजदुतावास र अन्तर्राष्ट्रिय कानून
अनुसार स्थापित मान्यता प्राप्त संयन्त्र हो। यस्ता राजदुतावास सम्बन्धित देशहरू कानूनी
प्रकृया पुरा गरी स्थापित भएका हुन्छन्। त्यस्तो निकायको प्रयोग गरी यस प्रकारका
आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने पर्याप्त व्यावहारिक मार्गहरू विद्यमान
रहेको देखिन्छ।

क. प्रतिवादीले अदालतको आदेश बमोजिम धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने भएमा निजले
सम्बन्धित दुतावासको आधिकारिक खातामा सो रकम दाखिला गरी वा नेपालस्थित
आफ्ना कानूनी वारिसमार्फत सम्बन्धित अदालतमा सो रकम दाखिला गराउन
सक्दछ।

ख. अदालतले प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखे आदेश दिएमा वा तोकिएको
धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा, प्रचलित कानूनको मर्म र कूटनीतिक समन्वयको
स्थापित मान्यता अनुसार सम्बन्धित देशको अध्यागमन तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग
आवश्यक कानूनी र कूटनीतिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी निजलाई नेपाल फर्काउन
सकिन्छ।

ग. नेपाल बाहिर भए गरेको कसूरको अनुसन्धान वा आदेश कार्यान्वयनमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा द्विपक्षीय सन्धि वा कूटनीतिक माध्यम (Diplomatic Channel) प्रयोग गरी अभियुक्तलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याउने (Deportation/Extradition) स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने सकिन्छ।

घ. आदेश कार्यान्वयन नभएमा वा अभियुक्त/प्रतिवादी फरार रहन खोजेमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागमार्फत प्रतिवादीको राहदानी रोक्का वा खारेज गरी निजको विदेश बसाइलाई गैरकानूनी बनाउन सकिन्छ।

उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा भविष्यमा हुन सक्ने आदेश उल्लङ्घनको काल्पनिक आशंकाको आधारमा वर्तमानमा प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने र सुनुवाईको मौका पाउने मौलिक अधिकारबाट बञ्चित गरिनु न्यायोचित हुने देखिदैन।

९. यसप्रकार, सूचना प्रविधि साक्षरता, प्रयोग र व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ विचार गर्दा, नेपालको न्याय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल रूपान्तरण पछिल्ला वर्षहरूमा द्रुत गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ।^२ नेपालको अदालतको रणनीतिक योजना (Strategic Plan)^३ ले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) को विकासलाई प्राथमिकता राखेको पाइन्छ। यसै अनुरूप सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा विशेष अदालत र कतिपय जिल्ला अदालतहरूमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) कक्षहरूको स्थापना भई कानून व्यावसायीहरूको बहस तथा साक्षीहरूको बकपत्र, भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आएको समेत पाइन्छ। विशेष अदालतमा समेत भर्चुअल सुनुवाईको विधिवत सुरुआत भइसकेको र अमेरिकामा रहेका प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले समेत अनलाइनमार्फत बहस पैरवी गरेका दृष्टान्त पाइन्छ।^४ यसले नेपालको अदालत व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना

^२ PowerPoint Presentation, accessed May 21, 2026, https://supremecourt.gov.np/pages/news/undp_workshop.ppt

^३ सर्वोच्च अदालत नेपाल - Supreme Court, accessed May 21, 2026, <https://supremecourt.gov.np/web/courtrules>

^४ Special Court begins virtual hearing; defendants' lawyer defends case from USA, accessed May 21, 2026, <https://risingnepaldaily.com/news/51113>

प्रविधिको उपभोग गर्न सक्षम भइसकेको र नेपाली समाजको डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको उपभोगको अवस्थालाई देहाय बमोजिम चित्रण गर्न सकिन्छ:-

क. अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विश्वभरि छरिएका लाखौं नेपालीहरू सूचना प्रविधिको प्रयोगमा साक्षर र अभ्यस्त रहेको छन्। स्मार्टफोनको पहुँच, सञ्चार एपहरूको प्रयोग र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नेपाली समाजको पहुँच तीव्र रूपमा बढेको छ।

ख. अदालतमा श्रव्यदृश्य प्रणालीको प्रयोगले सरोकारवालाहरूलाई भौतिक रूपमा अदालत उपस्थित हुँदा लाग्ने समय र आर्थिक स्रोतको बचत गर्न सक्दछ। जसले विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ठूलो राहत पुऱ्याउदछ।

ग. नेपालको न्यायपालिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकाहरू तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढेकोले मुद्दा व्यवस्थापन (Case Management) र कानूनी अनुसन्धान (Legal Research) लाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनेछ।^५

यसरी प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भौगोलिक सीमानालाई संकुचित गरिरहेको अवस्थामा सूचना प्रविधि प्रतिको साक्षरता र उपभोगलाई न्याय सम्पादनको सहजताका लागि उपयोग गर्नु नेपालका अदालतहरूको सुधारात्मक कदम हुने देखिन्छ।

१०. यस्तैगरी डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको सन्दर्भमा विचार गर्दा, अदालती कारवाहीमा श्रव्यदृश्य माध्यमको प्रयोग गर्दा प्रतिवादीको व्यक्तिगत गोपनीयता र डेटा सुरक्षा (Data Security) को पाटोसमेत संवेदनशील हुन्छ।^६ नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ भने वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ ले सार्वजनिक निकायहरूसँग रहेका

^५ AI and the future of justice in Nepal - The Kathmandu Post, accessed May 21, 2026, <https://kathmandupost.com/columns/2024/12/26/ai-and-the-future-of-justice-in-nepal>

^६ Strengthening Nepali Judiciary on Safeguarding Freedom of Expression - UNESCO, accessed May 21, 2026, <https://www.unesco.org/en/articles/strengthening-nepali-judiciary-safeguarding-freedom-expression-and-access-information-journalist>

व्यक्तिगत डाटाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको छ।^७ यसैगरी, डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका, २०२५ (२०८१) ले सरकारी र संवेदनशील डाटाहरूको देशभित्रै सुरक्षित र गोप्य भण्डारण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ। श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान गराउँदा डेटा सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न देहायका प्राविधिक तथा कानूनी मापदण्डहरू पालना गर्नु उपयुक्त देखिन्छ:

क. ऐ. निर्देशिकाको दफा ३ (५) बमोजिम श्रव्यदृश्य संवादको क्रममा बाहिरी कक्षमा कुनै पनि उपकरणबाट अनधिकृत रेकर्डिङ (Recording) गर्न वा छविचित्र (Photos) खिच्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यसको उल्लंघन भएमा विद्यमान साइबर कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ।^८

ख. अदालतले उपलब्ध गराउने मिटिङ लिङ्क (Meeting ID / Password) सम्बन्धित पक्ष र राजदुतावासलाई मात्र सुरक्षित रूपमा सम्प्रेषण गरिनुपर्दछ र यसको अनधिकृत प्रयोग रोकन लिङ्कको समयसीमा (Time-bound limits) तोकिनु पर्छ।

ग. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १२२ (५) र (६) बमोजिम लिइएको बयानको विद्युतीय रेकर्ड सुरक्षित रूपमा अदालतको आधिकारिक र ईनक्रिप्टेड (Encrypted) सर्भरमा मात्र भण्डारण गर्न र यसको पहुँच अधिकारप्राप्त न्यायाधीश र आवश्यक परेमा सरकारी निकायसम्म मात्र सीमित गर्नुपर्छ।

घ. संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ को मर्म अनुरूप अदालतले संकलन गर्ने व्यक्तिगत डेटा तोकिएको उद्देश्य पूरा भएपछि सुरक्षित रूपमा राख्ने वा नष्ट गर्ने मापदण्डसमेत अवलम्बन गर्नु पर्दछ।^९

^७ Data protection laws in Nepal, accessed May 21, 2026, <https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=NP>

^८ Digital Rights Weekly/ Year 4 Issue 34, accessed May 21, 2026, <https://digitalrightsnepal.org.nla.vim.mybluehost.me/newsletter/digital-rights-weekly-year-4-issue-34/>

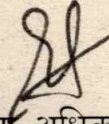
^९ Data protection laws in Nepal, accessed May 21, 2026, <https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=NP>

११. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरुबाट अध्ययनका लागि विदेशमा रहेकी निवेदक प्रतिवादी सभ्यता के.सी.ले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान/सुनुवाई गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा विशेष अदालतबाट मिति २०८२।०४।२३ मा भएको आदेशले प्रतिवादीलाई राजदुतावासबाट श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत बयान गराउन इन्कार गरेको आदेश संविधानप्रदत्त प्रतिरक्षाको अधिकार उपरोक्त कानूनमा रहेको विधायिकी मनसाय र आधुनिक तथा विकसित प्रविधिको प्रयोग अनुकूल रहेको नदेखिँदा उक्त आदेश बदर गरिएको छ। उपलब्ध सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संकुचित नगरी त्यस्ता आदेशहरुको कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक माध्यम, पारस्परिक कानूनी सहायता र सपुर्दगी ऐन, २०७०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा ५ र ६ एवं अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाई सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा रहेका कानूनी एवं व्यावहारिक मार्गहरुको अवलम्बन गर्न सकिने नै देखिँदा निवेदक प्रतिवादी सभ्यता के.सी. को निवेदन माग बमोजिम सम्बन्धित दुतावासमा समन्वय गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान तथा थुन्छेक कार्य सम्पन्न गराइनु न्यायोचित देखिँदा देहायका आदेशको अधीनमा रही राजदुतावासमार्फत श्रव्यदृश्य संवादबाट बयान गराउन अनुमति प्रदान गरिदिएको छ:-

क. निवेदक प्रतिवादी सभ्यता के.सी. को गुज्रेको म्याद विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम थामी थमाई दिने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।

ख. निवेदक प्रतिवादी हाल अध्ययनरत रहेको मुलुक अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमा तोकिएको समयमा उपस्थित भई अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाई सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को अधीनमा रही अदालतको आदेशबमोजिमको कार्य गर्न तयार रहेको कागज गराई राजदूतावासको समन्वयमा बयान गराउनु।

ग. राजदूतावासमार्फत गराइने बयान पश्चात् प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश भएमा वा धरौटी/जमानत हुने माग भएकोमा प्रतिवादीले तोकिएको धरौटी रकम दाखिला नगरेमा सम्बन्धित राजदूतावासले निज प्रतिवादीलाई नेपाल पठाउन



- अष्ट्रेलियाका सम्बन्धित अध्यागमन तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक समन्वय गरी नेपाल पठाउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु
- घ. प्रस्तुत बयान प्रक्रियामा सूचना प्रविधि शाखाले उल्लिखित निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिमको सुरक्षित लिङ्कको प्रयोग गरी बयान रेकर्ड गर्ने र सोको विद्युतीय अभिलेख सुरक्षा मापदण्ड (Data Encryption) अपनाई सुरक्षित भण्डारण गर्नु।
- ङ. अनधिकृत रेकर्डिङ वा छविचित्र खिच्ने कार्यलाई निषेध गर्नु।
- च. आवश्यक परेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वा अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पर्क फोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा आवश्यक मिटिङ आईडी र पासवर्डको विवरण गोप्य र सुरक्षित रूपमा सम्प्रेषण गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून तथा संसदीय मन्त्रालय तथा कूटनीतिक माध्यमबाट दूतावासलाई यस आदेशको जानकारी गराउनु।



न्यायाधीश



न्यायाधीश

इति संवत् २०८३ साल जेठ ५ गते रोज ३ शुभम्..... ।